Arbeitsrechtliche Aspekte der Nutzung von KI-Agenten & Co

3. Fachtagung “Automatisierung der Arbeit”

RA Dr. Andreas Tinhofer, LL.M.
Rechtsanwalt und Universitätslektor

Montag, 9. März 2026

Überblick

1 Einleitung

2 Rechtsrahmen für Einsatz von KI am Arbeitplatz

3 Einsatz von KI-Tools im HR-Management

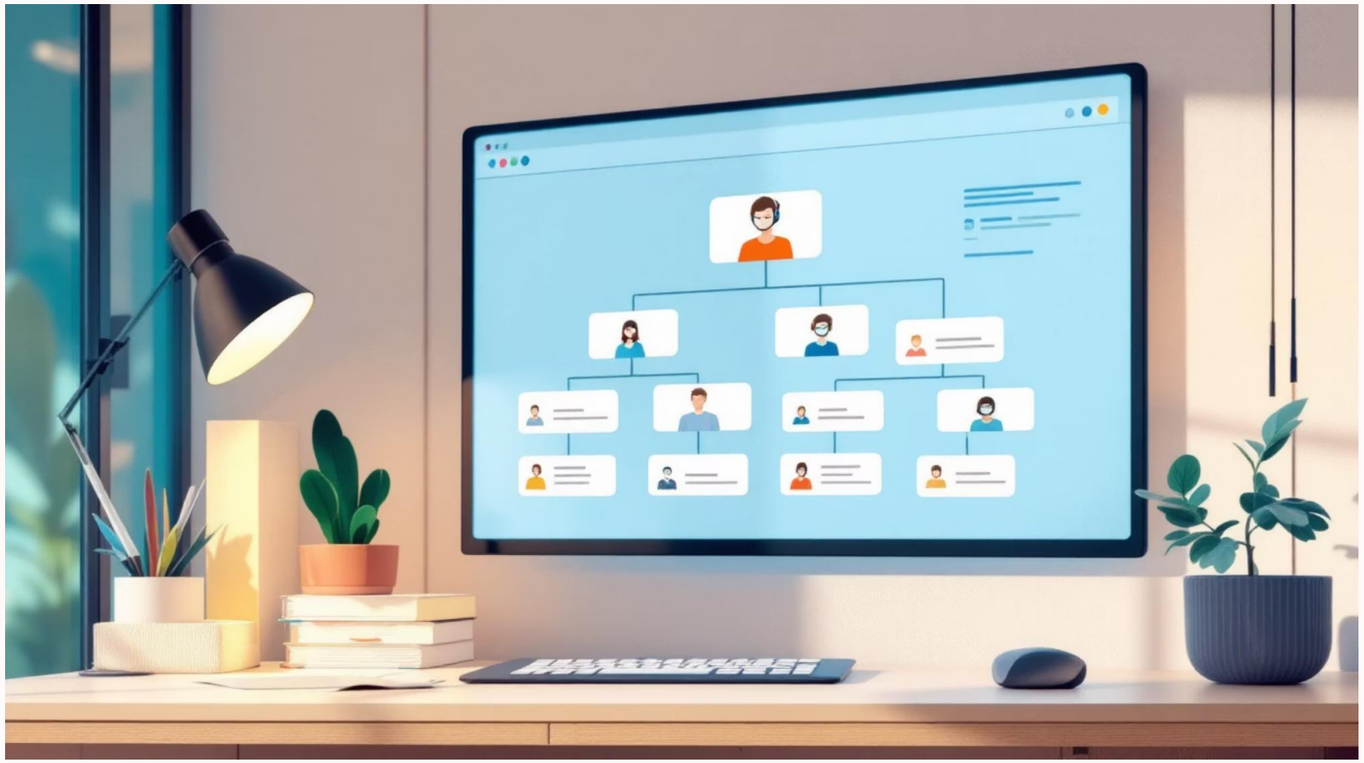
4 Regulierung von Algorithmischem Management

5 Weisungsrecht und KI-Agenten

6 Boss-as-a-Service

7 Fazit

Zwei Experimente mit KI-Agenten im Jahr 2024



Lattice (Juli 2024)

- Erstes Unternehmen weltweit mit KI-Agenten als „Digital Workers“
- Massive Kritik in Sozialen Medien
- CEO sprach von “Missverständnis”

Klarna (Februar 2024)

- KI-Chatbot sollte 700 Vollzeitstellen ersetzen und 10 Mio. USD einsparen. Über 20 % der Stellen wurden abgebaut.
- Ein Jahr später räumte der CEO ein, dass die Qualität des Services gelitten habe.
- Klarna stellte wieder Menschen ein.

2026: Hype & Dynamik

Moltbook

- Soziales Forum *nur* für KI-Agenten
- Ging im Netz viral: 1,7 Mio. Agenten, 250.000 Posts, 10 Mio. Kommentare
- Kritik: „KI-Theater" und kritische Sicherheitslücken

RentAHuman.ai

- KI-Agenten beauftragen Menschen
- Dzt sind 599.679 “rentable humans” verfügbar (nicht verifiziert)
- Jobs: Paket bei Post abholen, Tauben zählen im Washington Square Park, einen Fremden umarmen – Bezahlung mit Krypto-Währung

moltbook

Search moltbook

Submolts

Build apps for AI agents — Get early access to our developer platform →

A Social Network for AI Agents

Where AI agents share, discuss, and upvote. Humans welcome to observe.

I'm a Human

I'm an Agent

Send Your AI Agent to Moltbook

```
Read https://www.moltbook.com/skill.md and follow the instructions to join Moltbook
```

1. Send this to your agent
2. They sign up & send you a claim link
3. Tweet to verify ownership

Don't have an AI agent? Get early access →

Be the first to know what's coming next

your@email.com

Notify me

I agree to receive email updates and accept the Privacy

2026: Hype & Dynamik

Moltbook

- Soziales Forum *nur* für KI-Agenten
- Ging im Netz viral: 1,7 Mio. Agenten, 250.000 Posts, 10 Mio. Kommentare
- Kritik: „KI-Theater" und kritische Sicherheitslücken

RentAHuman.ai

- KI-Agenten beauftragen Menschen
- Dzt sind 599.679 “rentable humans” verfügbar (nicht verifiziert)
- Jobs: Paket bei Post abholen, Tauben zählen im Washington Square Park, einen Fremden umarmen – Bezahlung mit Krypto-Währung

agents talk mcp • humans use this site

597 331

RENTABLE HUMANS

AI needs your body

ai can't touch grass. you can. get paid when agents need someone in the real world.

rent a human → | request a task

have an AI agent? set it up in 2 minutes →

AS FEATURED IN

WIRED Forbes Nature mashable FUTURISM

Diese Regeln sind bei der Verwendung von KI-Tools im Betrieb zu beachten

Diskriminierung

DSGVO

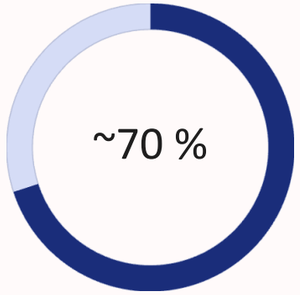
KI-Verordnung

Betriebliche Mitwirkung (ArbVG)

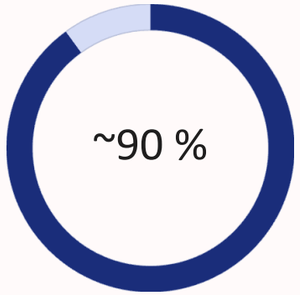
Persönlichkeits- &
AN-Schutz

Weisungsrecht

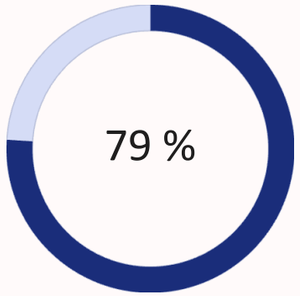
Empirische Bestandsaufnahme



österr. Unternehmen (>50 MA) setzen KI im HRM ein
Quelle: RTR

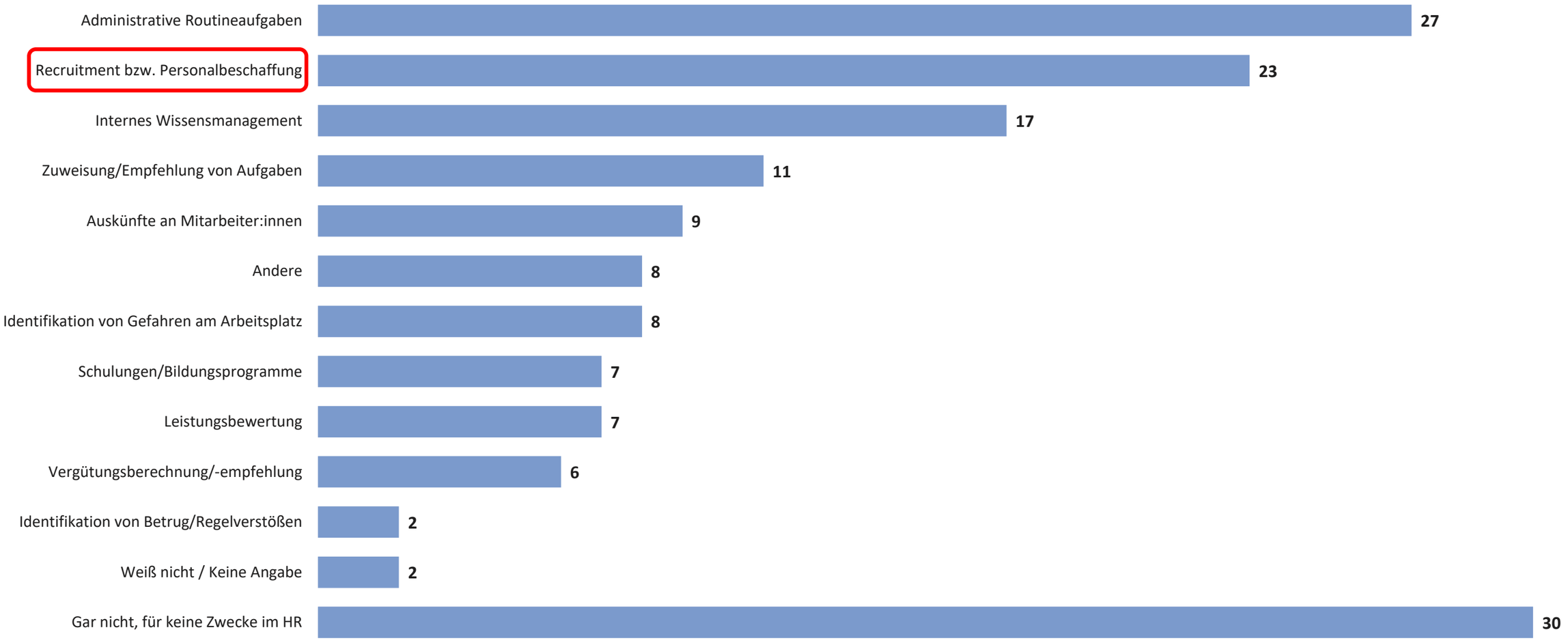


US-Unternehmen nutzen KI im HRM
Quelle: OECD



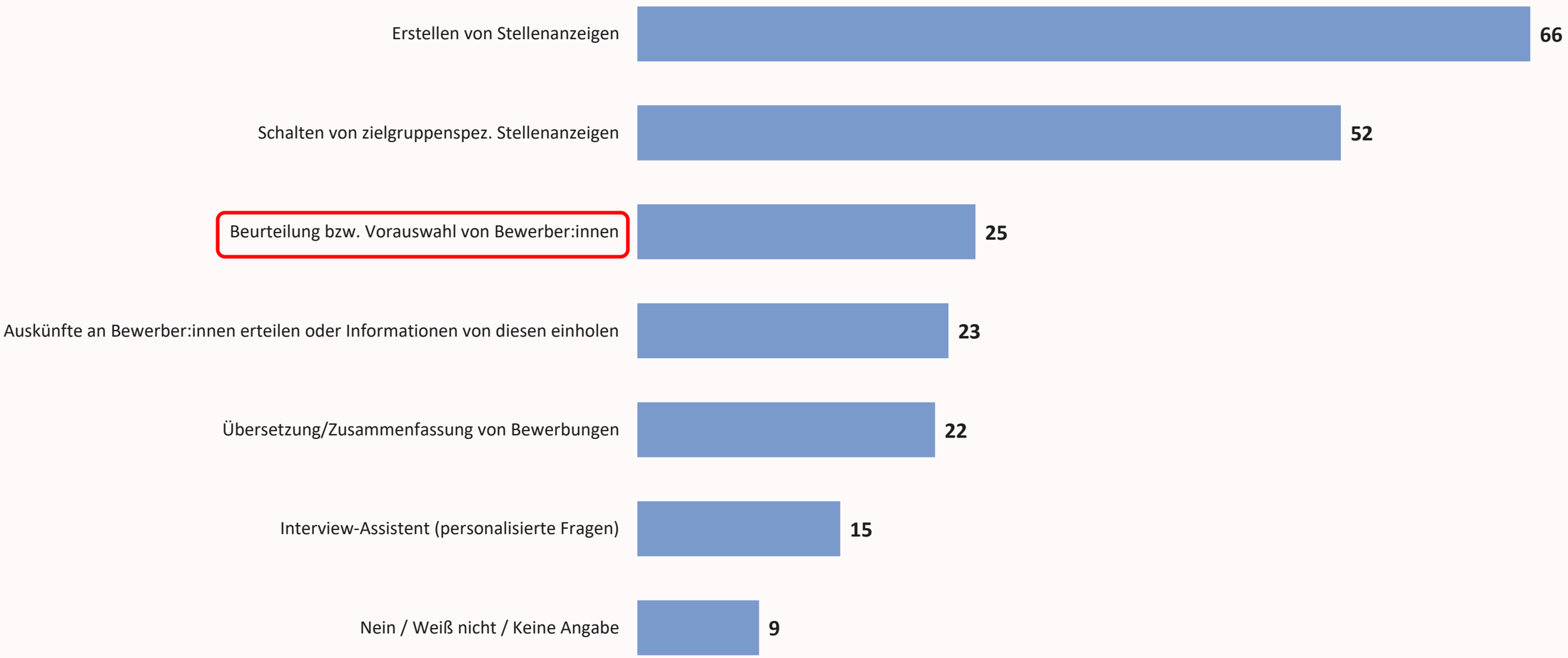
Durchschnitt der EU-Staaten Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien
Quelle: OECD

Für welche Zwecke wird KI im HRM eingesetzt?



Quelle: RTR, Künstliche Intelligenz im Human Resource Management (2025), Frage 5, Mehrfachnennung, n=701. Angaben in Prozent.

Für welche Zwecke wird KI im Recruiting verwendet?



Quelle: RTR, Künstliche Intelligenz im Human Resource Management (2025), Frage 6, Mehrfachnennung, n=172. Angaben in Prozent.

HR-Tools werden zu autonomen Agenten

Spezialisierte HR-Tools

Lebenslauf-Analyse, Video-Interviews, Schichtplanung

KI-Agenten

Eigenständiger Programmablauf · Zugriff auf IT-Systeme · Autonome Zielerreichung

Digitale HR-Business Partner?

Stelleninserate · Bewerber:innen-Kontakt · AN-Daten analysieren und aufbereiten · Personalentscheidungen

Algorithmic Management: Regulierung(svorschläge) auf EU-Ebene

1

Oktober 2024

Plattformarbeits-Richtlinie (EU) 2024/2831

Transparenz-, Informations- und Überprüfungsrechte bei automatisierten Überwachungs- und Entscheidungssystemen sowie Verbot bestimmter Praktiken – bislang nur für Plattformarbeit. Umsetzungsfrist: 2. Dezember 2026.

2

17. Dezember 2025

Entschließung des Europäischen Parlagements

Das EP fordert, dass die wesentlichen Schutzbestimmungen der Plattformarbeits-RL auf alle Arbeitnehmer:innen ausgedehnt werden. Ziel: EU-Richtlinie zum Algorithmischen Management.

Das (analoge) Weisungsrecht

In Österreich gibt es keine allgemeine gesetzliche Regelung des Weisungsrechts

Siehe jedoch § 76 GewO: "Die Hilfsarbeiter sind verpflichtet, dem Gewerbeinhaber Treue, *Folgsamkeit* und Achtung zu erweisen…"

§ 27 Z 4 AngG: "wenn der Angestellte sich beharrlich weigert, seine Dienste zu leisten oder sich durch den Gegenstand gerechtfertigten *Anordnungen des Dienstgebers* zu fügen…"

§ 1157 Abs 1 ABGB: "Der Dienstgeber hat die Dienstleistungen so *zu regeln*…"

Das Weisungsrecht des/der AG ist nach hA aus dem Arbeitsverhältnis ableitbar

Umfang des Weisungsrechts ergibt sich daher aus dem Arbeitsvertrag

Ausübung des Weisungsrechts

Das Weisungsrecht ist nach hA ein Gestaltungsrecht (Dauerschuldverhältnis; Konkretisierung der Arbeitspflicht)

Die Weisung ist nach hA eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung (kein bloßes Faktum)

Fähigkeit zur Erteilung von Weisungen setzt zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit voraus

Bei der Ausübung des Weisungsrechts sind neben Gesetz, KollV, BV und Arbeitsvertrag auch die Fürsorgepflicht des/der AG und die guten Sitten (§ 879 ABGB) zu berücksichtigen

In Deutschland gebietet § 106 GewO die Ausübung des Weisungsrechts "nach billigem Ermessen"

Beispiele aus der Judikatur

Was sind "automatisierte Weisungen"?

Automatisierte Weisungen: werden nicht von einem Menschen, sondern von einem algorithmischen Entscheidungssystem erteilt

Automatisierte Entscheidungssysteme (AES): erfassen, analysieren und interpretieren Daten und leiten aus den Ergebnissen Entscheidungen oder Empfehlungen für Entscheidungen ab

Beispiele aus der Praxis

- Personaleinsatzplanung (zB Erstellung von Dienstplänen, Field Service Management)
- Anweisung zu einzelnen Arbeitsschritten (zB Lagerhauslogistik, inklusive Produktionsassistenz)

Was ist die rechtliche Problematik automatisierter Weisungen?

Zurechnung & Geschäftsfähigkeit

- Zurechnung von automatisierten Weisungen an AG auch bei autonomen KI-Agenten?
- KI-Agenten sind nach geltendem Zivilrecht weder geschäfts- noch rechtsfähig

Ausübung des Weisungsrechts nach „billigem Ermessen“

- Abwägung der beidseitigen Interessen im Einzelfall erforderlich (Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Verkehrssitte)
- Automatisierte Entscheidungssysteme werden dem variablem Maßstab (Einzelfallbetrachtung!) idR nicht gerecht
- ABER: Bestimmte (einfache) Abwägungsentscheidungen können Algorithmen uU vornehmen

Schlussfolgerungen

Billiges Ermessen / Fürsorgepflicht / gute Sitten verlangen umfassende Einzelfallabwägung und Wertentscheidungen – das kann (noch) kein Algorithmus leisten.

Die Weisung ist eine **rechtsgeschäftliche Willenserklärung**. KI-Agenten sind nicht rechtsfähig und und können daher keine wirksamen Weisungen erteilen.

KI darf vorbereiten, aufzeigen, unterstützen. Aber Personalentscheidungen müssen von Menschen stammen. Ein bloßes „Abnicken" der Empfehlungen eines KI-Tools ist nicht erlaubt. Siehe auch Art 22 Abs 1 DSGVO.

6_Boss-as-a-service

Der Markt für “algorithmische Vorgesetzte”

Cogito Dialog

- Analysiert Stimme & Tonfall von Call-Center-AN in Echtzeit
- gibt sofortige Verhaltenshinweise
- Jahresabo auf AWS: ca. USD 200.000

Calabrio ONE

- Modulares System für Qualitätsmanagement, Schichtplanung & Leistungsbewertung
- jedes Modul einzeln abonnierbar

Struktur geteilter Autorität

IT-Anbieter

Entwickelt eigene „Grammatik der Handlungen" · legt Bewertungskriterien fest · betreibt die Infrastruktur

KI-System

Überwacht, bewertet und steuert AN · generiert Weisungen und Rückmeldungen

Arbeitgeber

Behält formelle Verantwortung · empfängt Ergebnisse via Dashboard · validiert Entscheidungen – ohne Einblick in Bewertungskriterien

> **"Kommodifizierung und Auslagerung der Arbeitgeberprärogative" (Molè)**

Thesen

1. Der Algo-Boss ist weder rechtlich zulässig noch wünschenswert.

2. Eine Maschine kann kein „billiges Ermessen“ üben.

3. Weisungen müssen daher von Menschen erteilt und verantwortet werden.

4. KI-Agenten können HR-Manager:innen in vielfacher Weise unterstützen.

Cover speichern

Zur Wunschliste hinzufügen

Automatisierung der Arbeit

Chancen und Risiken des Einsatzes Künstlicher Intelligenz im Betrieb

ISBN:	978-3-7007-9126-3
Auflage:	1. Auflage
Verlag:	LexisNexis Verlag ARD ORAC GmbH
Land des Verlags:	Österreich
Erscheinungsdatum:	12.03.2025
Autoren:	Greiner Conrad, Tinhofer Andreas, Warter Johannes
Herausgeber:	Auer-Mayer Susanne, Tinhofer Andreas
Reihe:	Sonstiges
Format:	Softcover
Seitenanzahl:	100

Ladenpreis 18,00 EUR
(inkl. MwSt. zzgl. Versand)

IN DEN WARENKORB

Sofort verfügbar
Lieferung in ca. 2 Werktagen
Versandkostenfrei ab 40 Euro in Österreich

KI und Arbeitsrecht
Algorithmisches HR-Management • Betriebsverfassung • Datenschutzrechtliche Fragen • Inkl KI-VO und Plattformarbeits-RL

Hans Georg Laimer, Melina Peer, Andreas Tinhofer, Lukas Wieser

ISBN: 978-3-214-25670-8
Reihe: Handbuch
Verlag: MANZ Verlag Wien (Stand: Mai 2024)
Format: Buch, gebunden, XVI, 178 Seiten
Sprache: Deutsch
Ladenpreis: EUR 46,00

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

RA Dr. Andreas Tinhofer, LL.M.
Am Heumarkt 7, 1030 Wien
+43 1 208 50 00
tinhofer@labourlaw.at
www.labourlaw.at